

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

Preparación de la undécima consulta

Lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Undécima consulta de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) (2024-2025)

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

1. Introducción

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, se ajustan al mandato constitucional de la Organización consistente en “fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante centrado en el **derecho a la educación** y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional en 2015. El ODS 4 busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la piedra angular de la agenda Educación 2030. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a preparar los informes de los países sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el marco de la undécima consulta.

2. Alcance de la consulta

Habida cuenta de la agenda Educación 2030, el seguimiento de la Convención y la Recomendación es de vital importancia a fin de garantizar que la educación sea realmente inclusiva para todos y hacer frente a la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, especialmente para los grupos más vulnerables. Esto es particularmente cierto en el contexto actual, en el que los países se esfuerzan por recuperarse de la interrupción del aprendizaje causada por la pandemia de COVID-19. Las medidas concretas adoptadas por los países en consonancia con sus obligaciones jurídicas en virtud de estos instrumentos contribuyen a la aplicación de la agenda Educación 2030.

Dado que el alcance y el contenido de las obligaciones jurídicas en virtud del derecho a la educación están en consonancia con las diez metas del ODS 4, se están invirtiendo esfuerzos en velar por que las directrices incluyan los componentes de las metas y sean una valiosa contribución al seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de las metas del ODS 4.

La Convención no solo se ajusta plenamente al ODS 4, sino también al contenido normativo sobre el derecho a la educación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Esta consulta es asimismo una oportunidad para aportar una contribución a la **iniciativa en curso de la UNESCO sobre la evolución del derecho a la educación dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente**¹ (puesta en marcha en diciembre de 2021). Esta iniciativa busca maneras de reforzar el derecho a la educación enmarcándolo en una perspectiva de aprendizaje permanente y tomando en consideración las nuevas exigencias que se plantean a la educación. Reposa en el **informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación**², en el que se propone ampliar explícitamente nuestro enfoque del derecho a la educación a todas las edades, a todos los tiempos y a todos los espacios. La iniciativa también está en consonancia con la **Declaración de visión del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación**³ y con el **Informe de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (2022)**⁴, el cual aboga por la transformación de los sistemas educativos para “incluir a todos, independientemente de las circunstancias, el contexto o el origen”. La iniciativa sobre la evolución del derecho a la educación tiene por finalidad poner en marcha un análisis colaborativo y participativo sobre el marco internacional para garantizar la observancia efectiva del derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Por último, la iniciativa se basa en diálogos intergubernamentales recientes, en particular el Marco de Acción de Marrakech - Aprovechar el poder transformador del aprendizaje y la educación de adultos⁵ y la Declaración de Tashkent y los Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia⁶.

Cabe señalar también que las consultas previas sobre la Convención y la Recomendación revelaron que los países tienen ahora una visión más amplia del derecho a la educación. La undécima consulta, que reposa en las conclusiones de los informes nacionales anteriores, incluye diversas cuestiones que tienen repercusiones directas en el derecho a la educación como, por ejemplo, el aprendizaje digital, las consideraciones relacionadas con el clima, el derecho al aprendizaje permanente y el papel de los agentes no estatales en la educación.

3. Obligaciones en materia de presentación de informes

Existen diferencias entre la índole jurídica de las obligaciones previstas en la Convención y la de las que se establecen en la Recomendación. La Convención tiene carácter vinculante y los Estados Partes en ella tienen la obligación de integrar sus disposiciones en sus marcos nacionales. La Recomendación, que no tiene ese carácter, posee una fuerza política y moral. Esta última se aprobó teniendo en cuenta las dificultades con las que podían tropezar algunos Estados para ratificar la Convención, en particular debido a su estructura federal.

Al margen de las diferencias en cuanto al alcance jurídico inherentes al carácter de cada instrumento, el contenido de la Recomendación es idéntico al de la Convención. Se espera que los Estados Miembros la pongan en práctica en su legislación nacional y sus políticas educativas.

Las disposiciones del artículo VII de la Convención y del párrafo correspondiente de la Recomendación, relativas a las obligaciones en materia de presentación de informes, son idénticas. En el artículo VIII de la

¹ <https://www.unesco.org/es/right-education/evolving>.

² <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560>.

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Marco de Acción de Marrakech | Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida \(unesco.org\)](#).

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

Constitución de la UNESCO se establece que *“cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo IV”*. Por tanto, incluso los países que no sean Estados Partes en la Convención deben presentar un informe sobre la aplicación de la Recomendación, lo que significa que **se espera que todos los Estados Miembros de la UNESCO presenten un informe nacional** sobre la aplicación de estos instrumentos en el marco de las consultas realizadas para su seguimiento.

4. Participación en las consultas

El periodo examinado para la undécima consulta sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación es de cuatro años (2021-2024).

El informe titulado Futuros de la educación propone un nuevo contrato social para la educación, que exige entender la educación como un bien común y una causa común de la sociedad. En ese sentido, es necesario llevar a cabo amplias consultas en las que participe un gran número de partes interesadas. El proceso de presentación de informes ha de ser, por lo tanto, **participativo**, por lo que es necesario garantizar la cooperación entre el Ministerio de Educación y los demás ministerios que se ocupan de diversos aspectos del derecho a la educación, y consultar a los interlocutores sociales y a las **organizaciones de la sociedad civil** y otros organismos pertinentes.

La elaboración de los informes nacionales representa una **buena oportunidad** para los Estados Miembros de evaluar la aplicación del derecho a la educación en su país, determinar los principales desafíos, entablar un diálogo constructivo con otras partes interesadas en esta esfera e intercambiar buenas prácticas.

Al preparar los informes, se anima a los Estados Miembros a proporcionar **información importante y pertinente de forma concisa**. Además de una descripción del marco constitucional, legislativo, administrativo y normativo establecido para la aplicación de las disposiciones consagradas en los instrumentos, la información facilitada por los Estados Miembros también deberá poner de relieve la forma en que la legislación y las prácticas se ajustan a la Convención y la Recomendación.

La información pertinente proporcionada en otros informes puede reproducirse o señalarse como referencia con indicaciones precisas para su consulta. Del mismo modo, se apreciarán los hipervínculos a cualquier documento útil o texto jurídico o normativo pertinente, y también pueden añadirse textos en el anexo.

Los informes de los países presentados en consultas anteriores pueden consultarse en el **Observatorio sobre el Derecho a la Educación**⁷, en la sección sobre el seguimiento de los perfiles de los países. La información proporcionada en los informes es valiosa tanto para el Observatorio sobre el Derecho a la Educación como para **HerAtlas**⁸, la herramienta de seguimiento en línea del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. La información y los datos relativos a los sistemas educativos de los países también están disponibles en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO⁹. Las conclusiones y los informes de las consultas no solo sirven para el seguimiento, sino que nutren una labor más amplia de generación de conocimientos, promoción y cooperación técnica.

5. Modalidades y estructura

Las directrices se estructuran en torno a tres capítulos:

⁷ <http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en>.

⁸ <https://en.unesco.org/education/girls-women-rights>.

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](http://UIS.Statistics.unesco.org).

- El **primer capítulo** contiene información general sobre la adhesión a la Convención.
- El **segundo capítulo** pretende recopilar información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Este capítulo, que es el más largo, abarca lo siguiente: la inclusión y la no discriminación en la educación (sección 1), todos los niveles y formas de educación (sección 2), la educación de calidad y el entorno de aprendizaje (sección 3) y, por último, el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza (sección 4).
- El **tercer capítulo** está orientado a obtener información sobre los métodos utilizados para sensibilizar a las distintas autoridades del país a los dos instrumentos.

Con miras a simplificar las directrices proporcionando al mismo tiempo la información sustantiva necesaria para orientar a los Estados Miembros en la preparación de sus respuestas sobre la base de un proceso participativo, se ofrecen **orientaciones de los dos tipos siguientes**:

- 1) Preguntas abiertas y cerradas que los Estados Miembros deben responder directamente. Tenga en cuenta que pueden proporcionarse múltiples respuestas cuando sea pertinente.
- 2) Información adicional destinada a orientar a los Estados Miembros para que estructuren y detallen sus respuestas a las preguntas abiertas (incluidos comentarios sobre cómo responder adecuadamente a las preguntas planteadas). Estos elementos se presentan en cursiva.

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: **Uruguay**

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: Dirección Nacional de Educación, Ministerio de Educación y Cultura

Nombre de la persona de contacto: Carolina Sanguinetti

Correo electrónico y número de teléfono de la persona de contacto: carolina.sanguinetti@mec.gub.uy
- +598 24074568 int. 206

I. Ratificación y aplicación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza¹⁰

- ¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

☒ Sí ☐ No

- ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país y si necesita asistencia:

- ☐ Hay interés, pero no se han tomado medidas concretas
- ☐ Se ha iniciado el proceso de ratificación
- ☐ El proceso de ratificación está a punto de concluir
- Explique brevemente, cuando proceda, las medidas que se han tomado y el calendario, así como las dificultades con las que se ha tropezado (jurídicas, institucionales, políticas o prácticas) en el proceso de ratificación. Indique en qué puede ayudarle la UNESCO.

Ley Nº 17.724 - CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo Único.- Apruébase la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, adoptada en el marco de la UNESCO, suscrita en París, el 14 de diciembre de 1960.

No, no se tiene prevista una ratificación. [Explique por qué.](#)

No se identifica.

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país?

☒ Sí ☐ No

- ¿Se han pronunciado los juzgados, tribunales o autoridades administrativas sobre cuestiones o violaciones relativas al derecho a la educación?¹¹

☐ Si ☒ No

No se identifica.

¿se han invocado las disposiciones de la Convención?

☐ Sí ☒ No

No se identifica.

- Cite ejemplos de precedentes o jurisprudencia.

También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe al derecho a la educación.

Ley 17.817 - Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (CHRXD).

La Comisión se encuentra regulada por la Ley N° 17817 de Lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, publicada el 17 de septiembre de 2004, y desarrollada por el Decreto N° 152/006 de 30 de mayo de 2006. La integran representantes del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social, Administración Nacional de Educación Pública y de la Sociedad Civil, de acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo N° 152/06 de fecha 30 de mayo de 2006. En 2024 su coordinación pasa a la órbita de la Secretaría de DDHH de Presidencia de la República.

Se declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación (art. 1 Ley N° 17. 817).

Con base en el mismo cuerpo normativo (art. 2 Ley N° 17817), se entiende por discriminación “toda distinción, exclusión, restricción, referencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en”: motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, (...) “que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales” en todas las esferas de la vida pública.

El Objeto de la Comisión (art. 4) consiste en proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de discriminación positiva.

Sus principales competencias (art. 5) son las siguientes:

- a.- analizar la realidad nacional en materia de discriminación, racismo y xenofobia, elaboración de informes, propuestas, planteamiento de modificaciones normativas al Poder Ejecutivo. Monitorear el cumplimiento de la legislación nacional en la materia;
- b.- difundir los principios contenidos en el literal J, del artículo 6° del decreto-ley N° 10.279, de 19 de noviembre de 1942, y en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal, normas concordantes y complementarias;
- c.- diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural o religioso, a la eliminación de actitudes racistas, xenofóbicas o discriminatorias y en el respeto a la diversidad;
- d.- elaborar estándares de discriminación, sin que ello implique un prejuizamiento sobre los hechos resultantes en cada caso;
- e.- recopilar y mantener actualizada la información sobre el Derecho Internacional y extranjero en materia de racismo, xenofobia y toda otra forma de discriminación;
- f.- recibir y centralizar información sobre conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias; llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente correspondiere;
- g.- recopilar la documentación vinculada a sus diferentes objetivos;
- h.- brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que se consideren discriminados; h.- proporcionar al Ministerio Público y a los Tribunales Judiciales asesoramiento técnico especializado;
- i.- informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias o que pudieren manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional;
- j.- establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente instituto;
- k.- proponer al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición;
- l.- celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales;
- m.- promover la realización de estudios, concursos e investigaciones relacionadas con sus competencias;
- n.- premio anual a favor de la persona o institución que se haya destacado en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación: Premio Nelson Mandela.

II. Información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

1. Hacia un sistema educativo inclusivo y no discriminatorio

A título de referencia, esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas como lo estipulan los artículos/párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención/Recomendación.

Este aspecto corresponde además a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto “**garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos**” de aquí a 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5¹².

- Indique si los derechos y principios establecidos en la Convención/Recomendación han servido de base para la elaboración del marco jurídico o político de educación.

Sí ☐ No

- En caso afirmativo, indique las referencias.

Breve contexto del sistema educativo uruguayo

El **Ministerio de Educación y Cultura (MEC)** es la institución que lidera y coordina las políticas educativas a nivel nacional, la **Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)** es el organismo responsable de la planificación e implementación de la educación formal en todos los niveles educativos.

Por su lado, **Ceibal**, es la Agencia de Innovación educativa que provee y da soporte en tecnologías digitales al sistema.

Normativas específicas y aportaciones

Ley 18.437 - Ley General de Educación.

Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024; de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025; del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) como organismo coordinador.

**Ambos planes comparten los principios de diversidad e inclusión de forma transversal.*

Ministerio de Educación y Cultura (MEC):

Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - con foco en el ODS N° 4. Creación de una **Hoja de Ruta quinquenal (MEC)** para el desarrollo de acciones oportunas sobre Educación Inclusiva en respuesta a los lineamientos de los ODS, el Plan de Política Educativa Nacional y con base en la adaptación del Índice de Inclusión - Index of Inclusion (Booth, 2000). Los componentes clave son:

- Prácticas, políticas y culturas inclusivas
- Formación y desarrollo profesional docente
- Herramientas para la diversificación pedagógica y didáctica
- Convivencia, equidad e igualdad de oportunidades
- Habilidades socioemocionales y bienestar
- Tecnologías de la información y la comunicación desde la accesibilidad
- Entornos educativos respetuosos, acogedores, creativos y libres de discriminación

(Consultado en Planificación quinquenal Educación Inclusiva, documento interno DNE - MEC)

1.1 No discriminación e igualdad en la enseñanza

- Indique las medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención/Recomendación¹³ y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación (marque todos los puntos que correspondan).

A título de referencia, este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b¹⁴.

- ☒ Los textos jurídicos¹⁵ prohíben la discriminación y garantizan la igualdad de acceso a la enseñanza:
- ☒ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)
 - ☒ En la educación primaria
 - ☒ En la educación secundaria
 - ☒ En la enseñanza y formación técnica y profesional
 - ☒ En la educación superior
 - ☒ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Indique las disposiciones jurídicas pertinentes.

Se lista un conjunto de normativa nacional e internacional:

Ley 17.817 - Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (CHRXD).

Decreto N.º 350/022 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la Educación Inclusiva de las personas con discapacidad (2022).

Ley 17.330 - Aprobación de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

Ley 17.378 - Reconocimiento a todos los efectos a la lengua de señas uruguaya como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República.

NACIONES UNIDAS 2007 - Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Ley 18.418 - Aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Ley 18.437 - Ley General de Educación.

¹³ Véase el artículo/párrafo 1.1.

¹⁴ En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

¹⁵ Constitución, leyes, decretos, reglamentos, circulares, etc.

Ley 18.651 - Protección Integral de Personas con Discapacidad.

Ley 18.776 - Adhesión de la República al Protocolo Facultativo de la CDPD.

Ley 19.262 - Aprobación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

Resolución N° 893/015 – Plan Nacional de Acceso a la Justicia y Protección Jurídica de las Personas en Situación de Discapacidad.

Protocolo guía para las situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito de la educación. Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 - ONU.

- Enumere los motivos de discriminación prohibidos en la enseñanza tal y como se recogen en los textos jurídicos.

Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (CHRXD):

A partir de 2024, se encuentra en órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Presidencia de la República. Propone políticas nacionales y medidas concretas para prevenir toda forma de discriminación.

Competencias:

- analizar la realidad nacional en materia de discriminación;
- informar a la opinión pública;
- llevar un registro de conductas discriminatorias;
- brindar asesoramiento integral y gratuito a personas o grupos que se sientan discriminados;
- discernir un Premio Anual a favor de personas o instituciones que se hayan destacado en la lucha contra la discriminación;
- promover estudios, concursos e investigaciones relacionados con su competencia.

Ley 18.437 - Ley General de Educación

CAPÍTULO I

Artículo 1º. (De la educación como derecho humano fundamental).- Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. Artículo 2º. (De la educación como bien público).- Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna.

CAPÍTULO III POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL

Artículo 13. (Fines).- La política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines:

E) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la resolución de conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto a los demás y la no discriminación.

Artículo 116.-

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa cada dos años realizará un informe sobre el estado de la educación en el Uruguay que tenga en cuenta entre otros aspectos los resultados de las pruebas de evaluación nacionales o internacionales en las que el país participe, el acceso, la cobertura y la permanencia en cada nivel educativo, los resultados del aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evolución y características del gasto educativo. El mismo será publicado, será enviado al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los distintos organismos de la enseñanza, dándole la máxima difusión. En el marco de sus respectivas competencias corresponde a cada organismo de enseñanza, brindar al Instituto los medios necesarios para obtener la información que se requiera para realizar el referido informe e implementar las evaluaciones en las que participen los centros que de ellos dependan. La política de difusión de esta información resguardará la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Preámbulo (...)

Artículo 3 Principio generales

e) La no discriminación

Artículo 4 Obligaciones generales

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad

Artículo 5 Igualdad y no discriminación

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las

medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

Artículo 6 Mujeres con discapacidad

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Artículo 23 Respeto del hogar y de la familia

1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás (...)

Artículo 24 Educación

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida (...)
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

Artículo 25 Salud

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.

- e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable (...)

Artículo 27 Trabajo y empleo

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.
2. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

- a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a

cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables.

Artículo 28 Nivel de vida adecuado y protección social

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho.

Artículo 29 Participación en la vida política y pública

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos.

Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad

CAPÍTULO III: Consideraciones generales sobre Educación Inclusiva y Discapacidad

Artículo 5.-

5.1. La Educación Inclusiva se centra en la participación plena y efectiva, en la accesibilidad, asistencia y logros en el aprendizaje de todo el estudiantado, especialmente de quienes, por diferentes razones, están en situación de exclusión o riesgo de marginalización.

Busca implicar a las instituciones, centros y ámbitos educativos en un proceso de transformación permanente de reconocimiento de la diversidad, de identificación y superación de barreras en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de promoción de la participación. Asimismo, pretende desarrollar en las comunidades, sistemas y estructuras para eliminar la discriminación y los estereotipos, centrándose en el bienestar y en la continuidad de las trayectorias educativas, en particular de estudiantes con discapacidad (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 24)

CAPÍTULO V: Promoción de culturas inclusivas

Artículo 12.- Se deberán implementar acciones de sensibilización y promoción de la convivencia respetuosa en el ámbito educativo y de forma sostenida, a fin de prevenir situaciones de discriminación, superar estereotipos, promover un lenguaje y formas de relacionamiento adecuados y, en general, favorecer procesos de inclusión efectiva. 19 Asimismo, es fundamental facilitar la participación activa de todo el estudiantado, incluidos aquellos con discapacidad, en dichas actividades, que se harán extensivas a toda la comunidad educativa

Protocolo guía para las situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito de la educación

Cualquier situación de discriminación o rechazo en una institución educativa, pública o privada, es posible denunciarla en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Se activa un procedimiento interinstitucional para atender la situación; las gestiones pueden realizarse con las autoridades centrales, o, previa coordinación con éstas, con las autoridades del centro de

estudios o bien con puntos focales previamente designados de cada subsistema e instituciones competentes.

☒ Políticas, programas e iniciativas que tienen como objetivo prohibir y prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza.

☐ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)

☒ En la educación primaria

☒ En la educación secundaria

☒ En la enseñanza y formación técnica y profesional

☒ En la educación superior

☒ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

No se identifica.

☐ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudio:

☐ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)

☐ En la educación primaria

☒ En la educación secundaria

☒ En la enseñanza y formación técnica y profesional

☒ En la educación superior

☒ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

En el marco del sistema educativo uruguayo se señalan las siguientes propuestas y acciones de política pública relativas a la lucha contra la discriminación, exclusión y marginalización de las personas en cualquier tramo de su trayectoria educativa:

Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Secretaría Nacional de DDHH de Presidencia de la República (organismo coordinador). Se trata de un Plan intersectorial multinivel para captar las situaciones y desarrollar una hoja de ruta para su atención y eliminación.

Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la Educación inclusiva de las personas con discapacidad. Ministerio de Educación y Cultura; Ministerio de Desarrollo Social (organismos coordinadores). Decreto que sustenta el documento del protocolo a propósito de prácticas, políticas y culturas accesibles e inclusivas para favorecer entornos educativos de aprendizaje y convivencia seguros, respetuosos y libres de discriminación.

Plan Nacional de Integración para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. Ministerio de Relaciones Exteriores (organismo coordinador). Plan de Estado que articula las dimensiones de Educación, Vivienda, Documentación, Trabajo, No discriminación, Salud, Formación y Reválida de títulos para personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en territorio uruguayo.

Programa Nacional de Educación en Cárceles. Ministerio de Educación y Cultura (organismo

coordinador). Desarrolla lineamientos conceptuales y metodológicos, implementa, monitorea y evalúa propuestas educativas no formales, dirigidas a las personas privadas de libertad. Su objetivo general es promover el aprendizaje permanente y de calidad, la continuidad y la complementariedad de las trayectorias educativas, a través de acciones que permitan: transitar propuestas educativas pertinentes y oportunas; desarrollar procesos de aprendizaje significativo; ser agentes activos en su proceso de inclusión social.

Estrategia Nacional para la Igualdad de Género al 2030. Consejo Nacional de Género (organismo coordinador). Hoja de ruta integral pasible de orientar el accionar del Estado en materia de igualdad de género a mediano plazo. Propone delinear un horizonte de igualdad de género al 2030, e integra para ello un conjunto de aspiraciones, directrices político-institucionales y lineamientos estratégicos capaces de influir en las decisiones de política pública.

- Otras medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

ACCIONES ENMARCADAS EN EL PLAN NACIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA 2020 – 2025

EDUCACIÓN BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN.

EDUCACIÓN NO FORMAL – INNOVACION EDUCATIVA

- **Acciones de la política nacional en el marco de la Dirección Nacional de Educación del MEC**

Recepción de expedientes con casos de discriminación, exclusión y/o marginalización en el ámbito de la educación, desde la primera infancia hasta la educación para la adultez / Atención de dichas consultas, orientación, asesoramiento y derivación oportuna. Seguimiento.

Espacios de articulación, comisiones y mesas de trabajo, vinculación con sociedad civil, academia y organismos estatales para fortalecer acciones en virtud de los propósitos de no discriminación en la educación; promoción de educación de calidad para todas las personas.

Actividades de formación, sensibilización y capacitación docente sobre temáticas relativas a Educación Inclusiva, Intercultural y Derechos Humanos.

Creación de Guías de apoyo a docentes para la atención de situaciones relativas a estudiantes migrantes, refugiados y solicitantes de refugio, a nivel nacional con mirada institucional del Ministerio.

Creación de Guía para establecimientos educativos con pautas para desarrollar procesos inclusivos, dotadas con recursos pedagógicos e institucionales a partir del paradigma de la diversidad y el enfoque de DDHH.

Creación de Hoja de ruta para incorporar la perspectiva de Género, promover la igualdad con equidad, a través de buenas prácticas para la convivencia en entornos educativos en programa nacional de Educación Media del Ministerio.

- **Acciones de política nacional en el marco de la CHRXD**
 - **Peticiones**

La comisión, conforme sus competencias, recibe y centraliza información sobre conductas racistas,

xenófobas y discriminatorias, llevando un registro de las mismas. Para ello, se reciben peticiones de aquellas personas o grupos de personas que se han sentido discriminadas.

Una petición no es una denuncia, es la solicitud de estudio o de evaluación de una posible situación de discriminación ante la CHRXD. Ante cada petición, se estudia el caso y elabora un informe técnico especializado (dictamen) en el que considerará si se trata de una situación de discriminación o no.

- **Premio Nelson Mandela**

Como parte de sus competencias, la comisión debe discernir un premio anual a favor de personas o instituciones que se hayan destacado en la lucha contra la discriminación.

El Premio Nelson Mandela es otorgado anualmente desde 2015. En su tercera edición la Comisión convocó a la sociedad civil organizada a postular instituciones y organizaciones tanto públicas, como privadas y personas a ser galardonadas, y así poder conjuntamente brindar difusión y reconocimiento a aquellas iniciativas que logren un avance calificado hacia una sociedad más igualitaria y sin exclusiones.

- **Sensibilización sobre Derechos Humanos, Convivencia y no discriminación desde el enfoque de Educación en Derechos Humanos**

Se desarrollan instancias de sensibilización y espacios de orientación en ámbitos educativos, intersectoriales, comunitarios, con diversas poblaciones en diferentes puntos del territorio nacional.

1.2 Igualdad de oportunidades e inclusión en la enseñanza

- Indique las medidas que se han adoptado o que se tiene previsto adoptar para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato, así como para apoyar la inclusión de todos los educandos en los procesos de aprendizaje (*marque todos los puntos que correspondan*).

Medidas generales:

- | | |
|--|--|
| ☒ La legislación contempla la educación inclusiva para todos | ☒ Se ofrecen vías de aprendizaje múltiples y flexibles ¹⁷ |
| ☒ Las medidas de política están orientadas a fortalecer una educación inclusiva para todos | ☐ Los planes de estudio y los métodos pedagógicos están elaborados con un enfoque inclusivo ¹⁸ |
| ☒ Los docentes reciben formación sobre la educación inclusiva ¹⁶ y aprenden a valorar la diversidad | ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural |

¹⁶ Los docentes tienen la preparación necesaria para enseñar a todos los alumnos (no solo a los que tienen alguna discapacidad) e inculcarles conocimientos, valores y actitudes que les permitan tener éxito. Véase: [documento de política de la UNESCO: Enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos, 2020, pág.14.](#)

¹⁷ "Esto requiere múltiples y flexibles vías de aprendizaje y maneras de emprender y reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el reconocimiento, acreditación y convalidación de los conocimientos, las aptitudes y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal" ([Marco de Acción Educación 2030](#), párr. 23). Esto puede incluir transferencias de alumnos entre cursos e instituciones y diversas modalidades de aprendizaje (en línea, presencial, a tiempo completo, a tiempo parcial, etc.) para responder a las necesidades e intereses individuales.

- ☒ Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua
- ☐ Otro:

ACCIONES PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTERCULTURAL -

EJE DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PROYECTO “MUROS QUE UNEN”

Proyecto interinstitucional integrado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El objetivo es generar una aproximación a los derechos humanos y a la interculturalidad utilizando las herramientas artísticas para trabajar estas temáticas en clave de DDHH. Se desarrollan talleres con estudiantes, docentes, familias y comunidad que aportan a reconocer, valorar y representar las diversas culturas que integran el país y constituyen las identidades.

Por más información, acceder:

<https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/murosqueunen2022>

<https://oei.int/oficinas/uruguay/publicaciones/muros-que-unen-una-herramienta-metodologica-para-abordar-la-movilidad-y-la-interculturalidad-en-las-aulas-de-frontera-2>

ACTIVIDAD DE DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA “PUNTO MÓVIL DE ATENCIÓN A MIGRANTES EN TEMAS EDUCATIVOS”

Estrategia de descentralización de la atención a la ciudadanía liderada por la Dirección Nacional de Educación del MEC. Se desarrollan actividades de orientación, asesoramiento y capacitación a la red de instituciones que apoyan a la población migrante en territorio; y a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo y sus familias.

PROYECTO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA “ARTICULADORES DE INCLUSIÓN EN TERRITORIO”

Equipo de profesionales formados en la temática de Educación Inclusiva y experiencia en el abordaje territorial.

En Uruguay, Articuladores de Inclusión Territorial es una política pública desplegada en diferentes puntos a nivel nacional que pretende impactar en la construcción de una cultura institucional inclusiva en los establecimientos educativos, mediante el acompañamiento, asesoramiento y formación de equipos docentes y comunidades. Es liderado por el Programa de Educación Inclusiva de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), institución responsable a nivel nacional de la coordinación de la educación y del fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos, entre otros mandatos.

La inclusión: horizonte, proceso y transformación

El proyecto Articuladores de Inclusión Territorial (AIT) concibe a la inclusión como un proceso permanente orientado a construir de forma colectiva las herramientas de Educación Inclusiva más apropiadas para cada centro educativo, en su contexto. Apunta a lograr la identificación de barreras y desarrollar un proceso de transformación basado en propuestas y pautas resolutorias e innovadoras para derribarlas. En línea con el cambio de paradigma, la metodología del proyecto corre el foco de las personas y la limitación para apostar al diseño de entornos, prácticas, procesos habilitantes y potenciadores desde la educación inclusiva. Propicia así la generación de respuestas originales y creativas para la promoción de derechos.

Cooperación Internacional: Transferencia de capacidades y acumulados sobre Educación Inclusiva

Actualmente AIT se encuentra en la **Cartilla de buenas prácticas de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)**. Durante el 2024 la propuesta está siendo transferida a Secretarías de Educación de Bogotá y Tunja en Colombia, con apoyo de Italia, a través de un Proyecto de Cooperación financiado por la UE. La iniciativa triangular pretende impactar en términos regionales apuntando a una mejora en los marcos evaluativos de los estándares de formación, con una metodología validada y una estructura replicable.

Para más información, acceder:

<https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/campanas/buenas-practicas-cooperacion-uruguaya>

<https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/edinclusiva>

<https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/articuladores-inclusion-territorio>

EXPERIENCIA SOMOS

En relación a la formación docente en Educación Inclusiva, en el año 2023 se desarrolló **SOMOS I Congreso Internacional Sobre Educación Inclusiva**, un hito en la agenda de educación del Uruguay, convocando especialistas nacionales e internacionales y articulando recursos diversos en el marco de la educación como sistema.

En 2024 se desarrollará **SOMOS II Congreso Internacional sobre Educación Inclusiva** sosteniendo la calidad y la impronta creativa de innovación, con el objetivo de diseñar un Plan de acción de Educación Inclusiva para implementar en los distintos ámbitos de la educación a nivel nacional.

Para más información, acceder: <https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/somos>

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Ley General de Educación (2008).

Plan de Política Educativa Nacional 2020-2024, MEC.

Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la Educación Inclusiva en ámbitos educativos (Decreto 350/022).

- En general, ¿qué dificultades se han encontrado a la hora de aplicar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la educación? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Principales acciones realizadas acorde a las competencias asignadas a la CHRXD:

La Comisión define desde sus orígenes, una metodología de trabajo caracterizada por el interés constante en articular, aunar esfuerzos y sinergias. Entre otros organismos e instituciones del Estado, mantiene una actividad de colaboración e intercambio conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en el marco del vigente Protocolo de actuación ante denuncias o peticiones de ambas instituciones.

Peticiones sobre discriminación y articulación interinstitucional para el asesoramiento

En relación a las competencias asignadas a la Comisión y mencionadas ut supra, se destacan las estipuladas en la Ley No 17.817, artículo 5, literales G e I: “recibir y centralizar información sobre conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias; llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente correspondiere; (...) “brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que se consideren discriminados”. Al respecto, resulta conveniente señalar que una petición no es una denuncia, sino que es la solicitud de estudio o de evaluación de una posible situación de discriminación entre privados ante la Comisión.

Esto no obsta la utilización, paralela o posterior, por parte de las personas implicadas, de acciones administrativas o judiciales previstas en la ley, ni suspende o interrumpe los términos de prescripción o caducidad de los plazos legales. Ante cada petición, la Comisión estudia el caso y elabora un informe técnico especializado (dictamen) en el que considerará si se trata de una situación de discriminación o no. El producto de estos actuados administrativos, es solo indiciario a los fines de circunscribir la situación fáctica y encuadrarla dentro de la normativa vigente, sin causar estado. Es decir, sin crear, modificar o extinguir derechos, por cuanto la determinación del presunto daño está reservada al Poder Judicial, agotándose en principio la actividad de la Comisión en la producción del dictamen referido. En el supuesto de existir un trámite judicial en proceso sobre el tema en cuestión, debe ser notificado y adjuntado a la petición.

Otras medidas generales pertinentes, incluida la igualdad de género

- | | |
|--|--|
| ☐ La legislación prevé la igualdad de género en la educación | ☐ Se eliminan todas las barreras que impiden a las niñas embarazadas y a las madres jóvenes acceder a la educación a fin de garantizar la continuidad de su enseñanza |
| ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar la igualdad de género | ☐ Se ofrecen programas de reinserción para madres jóvenes |
| ☒ La planificación del sector de la educación tiene perspectiva de género | ☐ Se garantiza que haya instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas que tengan en cuenta el género ²⁰ |
| ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | ☐ Los planes de estudio están libres de |
| ☒ Se ofrecen incentivos financieros y becas | |

- Los docentes reciben formación (inicial y de perfeccionamiento) sobre la igualdad de género
- Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización¹⁹
- Otro:
- estereotipos²¹ y prejuicios
- Se garantiza la paridad de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM)
- Se garantiza la paridad de género en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP)

Educación con perspectiva de Género

Contexto

La formación docente sobre igualdad de género, entornos libres de violencia, prevención de abuso en NNA suele ser opcional y en términos de Seminarios o Cursos optativos. Existe oferta de excelente calidad dictada por organismos públicos como ANEP, MEC, INAU, Ceibal.

En la órbita de Formación Docente “formal” existe una formación curricular en el ámbito del Área de Diversidad e Inclusión del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP.

Acciones de Formación docente desde el Ministerio de Educación y Cultura

- Programa de Formación para la Igualdad

El Programa de Formación para la Igualdad es coordinado por un equipo interinstitucional integrado por representantes de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Inmujeres-MIDES), Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (CODICEN-ANEP) y el equipo del Departamento de Formación de Plan Ceibal.

Se dictan cursos virtuales, sincrónicos, semi presenciales y autoasistidos en el marco de la articulación interinstitucional. El público destinatario son personas vinculadas al ámbito educativo de todo el país.

Objetivos de los cursos:

Sensibilizar sobre el rol sustantivo del sistema educativo y de sus actores para el acceso y el ejercicio de los DDHH, para un cambio cultural superador de las desigualdades de género, y para prevenir y dar respuestas oportunas y efectivas ante distintas formas de violencia que se manifiestan y/o ejercen en el ámbito de la educación.

Brindar herramientas conceptuales y metodológicas al personal docente y técnico para trabajar en la temática de cada curso y aportar a la detección y primera respuesta ante situaciones o presuntas situaciones de violencia basada en género y discriminación en el ámbito educativo.

Los cursos tienen una dedicación estimada de 90 horas de formación y el requisito de aprobación

¹⁹ "Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them" (La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

²¹ "Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong" (Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

de un trabajo final.

Las tutorías están a cargo de profesionales altamente especializados en las temáticas de cada curso.

Propuestas de Formación

- Noviazgos Libres de Violencia. Estrategia para la práctica educativa
- Prevención del abuso sexual en el ámbito educativo
- Aportes de los estudios de masculinidades para pensar la práctica educativa

Cursos auto asistidos

- Género, primera infancia y violencias
- Género, discapacidad y educación

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Ley N° 19846 - APROBACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN RELACIÓN A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y VARONES, COMPRENDIENDO LA IGUALDAD FORMAL, SUSTANTIVA Y DE RECONOCIMIENTO

Seguimiento y protección de trayectorias

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) desarrolla acciones para favorecer la continuidad educativa del estudiantado, a través de la Dirección Sectorial de Integración Educativa y sus unidades territoriales (UCDIE) con acciones efectivas para la protección de las trayectorias educativas continuas y completas.

Asimismo, estos equipos territoriales son apoyados por otros equipos especializados, tanto del MEC como de INAU y Ceibal que construyen conocimiento y acumulado en las localidades para favorecer la trayectorias educativas de la diversidad del estudiantado y crear redes de colaboración en las comunidades para la actualización y formación permanente de docentes, el conocimiento y difusión de los recursos pedagógicos y tecnológicos disponibles, la circulación de guías y modelos de buenas prácticas para la Educación inclusiva. Desde el MEC se lidera, desarrolla y promueve una articulación sostenible para el oportuno despliegue de las redes y la consolidación de alianzas estratégicas en favor de garantizar los DDHH y el acceso educativo de todas las personas.

- ¿Qué dificultades se encontraron en lo que se refiere al logro de la igualdad de género en la educación y mediante ella? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Existe un cambio paradigmático respaldado por la normativa vigente. De todas maneras, perduran en la sociedad, y la educación es un ejemplo de esto, las barreras actitudinales, sociales, económicas y culturales en relación a las brechas para el logro de la igualdad de género.

Esto aumenta cuando se identifican identidades vulnerables que interseccionan como pueden ser mujeres con discapacidad, mujeres en la ruralidad, niñas de origen vulnerable o en situación

socioeconómica desfavorable, capital cultural desfavorecido, falta de redes de sostén y contención.

- ¿Se ajusta la edad mínima legal para contraer matrimonio a las normas internacionales (18 años)²²?

Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.

☐ Sí ☐ No

- Sírvase hacer referencia a las leyes y disposiciones pertinentes e indicar cuáles son las excepciones a la edad legal para contraer matrimonio, así como la edad mínima absoluta.

No se identifica.

Minorías nacionales:

A título de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales.

- | | |
|--|---|
| ☐ La legislación contempla el derecho a la educación de las minorías nacionales | ☐ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural |
| ☐ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de las minorías nacionales | ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ²⁴ |
| ☐ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales | ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural |
| ☐ Se garantiza legalmente a las minorías nacionales el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas | ☐ Se garantiza la instrucción en la lengua materna a las minorías nacionales |
| ☐ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por minorías nacionales | ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de las minorías nacionales |
| ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para las minorías nacionales | ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos ²⁵ y prejuicios |
| ☒ Se ofrecen incentivos financieros y becas a las minorías nacionales | |
| ☐ Otro ²³ : | |

Cabe señalar que, según la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, "[...] en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legítimos definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición" (párr. 20).

Eje de Inclusión y Derechos Humanos - Dirección Nacional de Educación del MEC:

Educación Intercultural y Migrantes

Tiene como propósito trabajar en acciones que promuevan el derecho pleno de las personas migrantes en el marco del sistema educativo uruguayo, tanto en educación formal como no formal, promoviendo una educación intercultural desde un enfoque de Derechos Humanos. Se coordinan acciones enfocadas en garantizar el acceso de migrantes al sistema educativo en el marco de la Ley 18.250, así como decretos y resoluciones de la Dirección Nacional de Educación (DNE) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

En sintonía, se promueve una ciudadanía global en los distintos espacios educativos, tanto formales como no formales, a través de la gestión de espacios de formación sobre migración e interculturalidad, así como atender y asesorar a migrantes en temas educativos.

Misión: Garantizar el acceso integral de las personas migrantes y personas refugiadas al sistema educativo en clave de derechos. Promocionar la reflexión y la acción de la educación como herramienta que contribuye al respecto de la dignidad de las personas migrantes dentro y fuera del territorio, contribuyendo así a una sociedad más justa y equitativa.

Visión: Lograr una educación intercultural en todos los niveles educativos. Ser constructor e impulsor de una cultura en clave de Derechos Humanos.

Objetivo general: Promover el abordaje de la educación intercultural en clave de derechos en los diferentes ámbitos del sistema educativo uruguayo.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Por otra parte, la **Administración Nacional de Educación Pública** cuenta con la Dirección de Políticas Lingüísticas que regula la enseñanza de idiomas en todo el sistema. Asimismo, se despliegan acciones para atender el multilingüismo en la frontera con Brasil.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las minorías? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

Pueblos indígenas:

- | | |
|--|--|
| ☐ La legislación contempla el derecho a la educación de los pueblos indígenas | ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas a los pueblos indígenas |
| ☐ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de los pueblos | ☒ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural |

23 Véase el [informe de la UNESCO](#) "The right to education of minorities: Overview of States' measures reported in the 10th Consultation on the 1960 Convention and Recommendation against Discrimination in Education", 2023.

24 Véase la nota 15.

25 Véase la nota 16.

- indígenas
- ☐ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales
- ☐ Se garantiza legalmente a los pueblos indígenas el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas
- ☐ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por pueblos indígenas
- ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para los pueblos indígenas
- ☐ Otro:
- ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización²⁶
- ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural
- ☐ Se garantiza la instrucción en la lengua materna
- ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de los pueblos indígenas
- ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos²⁷ y prejuicios

Plan de Política Educativa Nacional 2020-2024, MEC

Principio General 3: Más oportunidades para todos

La construcción de una sociedad más justa requiere una ampliación significativa del acceso y del egreso en los distintos trayectos educativos. La desvinculación temprana del sistema educativo (ya sea intermitente o definitiva) se refleja en las bajas tasas de egreso y, al afectar a los más débiles, atenta contra la igualdad de oportunidades.

Principio General 4: Aprendizajes de calidad, con énfasis en los más vulnerables

Asegurar la concurrencia a los establecimientos educativos es necesario, pero no suficiente. Lo importante es que, como resultado de esa asistencia, se generen aprendizajes de calidad que abran oportunidades. Tenemos que mejorar la calidad global de los aprendizajes que se logran en el sistema y tenemos que lograrlo al tiempo que conseguimos reducir la inequidad en los resultados.

Educación inclusiva e intercultural en la formación docente. Actividades de concienciación y formación para docentes, educadores y referentes territoriales desde el paradigma de inclusión y DDHH.

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

- Recursos educativos disponibles en el Portal Uruguay Educa

Huellas indígenas (Propuesta didáctica)

Este recurso permite realizar un recorrido por la prehistoria y conocer aspectos culturales de los primeros pobladores del territorio. Pretende reconocer la diversidad cultural sobre la que se asentaba el territorio antes de la llegada de los conquistadores europeos.

El modelo pedagógico de **Aula invertida o “Flipped Classroom”** busca transferir algunos procesos fuera del aula, a través de medios tecnológicos, para potenciar el tiempo en clase y las interacciones docente/estudiantes/objeto de conocimiento. Las actividades propuestas para el aula implican al estudiante como protagonista activo de su aprendizaje; proponiendo,

²⁶ Véase la nota 15.

²⁷ Véase la nota 16.

investigando, elaborando hipótesis, proponiendo posibles respuestas y evaluando.

Tipo de actividad: Propuesta que se basa en la metodología de Aula invertida o “Flipped Classroom”. Espacio Creativo - Artístico y Ciencias Sociales y Humanidades.

Competencias generales: Comunicación - Pensamiento creativo - Pensamiento crítico - Metacognitiva

- **En busca de nuestra identidad, ¿somos indígenas? (Propuesta didáctica)**

Recurso que permite reflexionar sobre la identidad indígena a partir de un trailler, análisis de crónicas e imágenes y una propuesta lúdica. Usos y costumbres; rasgos, color de piel, el idioma, las formas de pensar, de sentir y las expresiones artísticas fueron alimentadas por el aporte de quienes indígenas, la población africana, los colonizadores europeos y los inmigrantes que llegaron al continente por distintos motivos.

Indígenas o primeros pobladores del territorio: la sociedad uruguaya tiene profundas raíces en sus poblaciones prehispánicas, estas raíces tienen que ver con la contribución biológica y cultural de grupos humanos que vivieron en el territorio en distintos momentos del pasado y se pueden identificar en la actualidad. Se reconoce una profundidad arqueológica de más de 10000 años y la contribución genética y cultural de los pueblos indígenas en la identidad nacional.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

No se identifica.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los pueblos indígenas? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

Personas en movimiento (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos) y poblaciones atrapadas²⁸:

- | | |
|--|--|
| ☒ La legislación contempla su derecho a la educación | ☐ Existen incentivos financieros y becas |
| ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación | ☐ Se proporciona asistencia auxiliar |
| ☒ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias | ☒ Existen vías de aprendizaje múltiples y flexibles ³¹ |
| ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos ³² y prejuicios |
| ☐ Se eliminan todas las barreras administrativas para acceder a la educación | ☐ Existen programas de aprendizaje acelerado |
| | ☒ Se imparten programas de educación no |

²⁸ “Las poblaciones atrapadas son aquellas que no tienen la posibilidad de migrar a lugares seguros y permanecen atrapadas en localidades vulnerables a los efectos de los peligros climáticos” ([Informe de la UNESCO](#) “Los efectos del desplazamiento climático sobre el derecho a la educación”, 2020, pág. 2).

- ☐ Existen procedimientos administrativos formal o alternativa alternativos (pruebas de nivel, justificantes, etc.) para superar las barreras administrativas²⁹
 - ☐ Los docentes reciben formación específica para garantizar su inclusión
 - ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización³⁰
 - ☐ Otro:
- ☐ Se imparten clases de idiomas a los recién llegados
 - ☒ Se promueve la educación multilingüe e intercultural

Movilidad Humana

Contexto

Los flujos migratorios de personas que llegan a Uruguay han mostrado un aumento exponencial en los últimos 10 años, más allá que los flujos de movimiento de personas hacia Uruguay tienen un gran acumulado de tiempo.

A cada persona que llega a nuestro país el Estado debe asegurarle los derechos a Salud, Trabajo, Seguridad Social, Vivienda y Educación “en pie de igualdad con los nacionales” como se expresa en el artículo 8 de la ley N°18.250 de Migraciones.

En lo que le compete a la Dirección Nacional de Educación (DNE), la Ley de Educación N° 18.437, en su artículo 1, plantea: (De la educación como derecho humano fundamental). - Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.

Para garantizar que las personas migrantes sean asesoradas acerca de cómo funciona el sistema educativo uruguayo, se creó el Punto de Atención y Asesoramiento a personas Migrantes en Temas Educativos en mayo del año 2018. Este Punto se ha dedicado, además de atender migrantes en forma particular, a asesorar a diferentes Instituciones, tanto públicas como privadas.

Proyecto “Muros que unen”. Proyecto interinstitucional integrado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El objetivo es generar una aproximación a los derechos humanos y a la interculturalidad utilizando las herramientas artísticas para trabajar estas temáticas en clave de DDHH. Se desarrollan talleres con estudiantes, docentes, familias y comunidad que aportan a reconocer, valorar y representar las diversas culturas que integran el país y constituyen las identidades.

Por más información, acceder:

<https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/murosqueunen2022>

³¹ Véase la nota 13.

³² Véase la nota 16.

²⁹ Aunque la falta de documentación (como documentos de identidad, certificados de nacimiento, permisos de residencia, etc.) no debería ser un obstáculo para acceder a la educación, esto no siempre es cierto. Véase la [publicación de la UNESCO](#) “Handbook on the right to education”, 2018, pág. 96.

³⁰ Véase la nota 15.

<https://oei.int/oficinas/uruguay/publicaciones/muros-que-unen-una-herramienta-metodologica-para-abordar-la-movilidad-y-la-interculturalidad-en-las-aulas-de-frontera-2>

“Punto móvil de atención a migrantes en temas educativos”. Estrategia de descentralización de la atención a la ciudadanía liderada por la Dirección Nacional de Educación del MEC. Se desarrollan actividades de orientación, asesoramiento y capacitación a la red de instituciones que apoyan a la población migrante en territorio; y a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo y sus familias.

Plan Nacional de Integración para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. Ministerio de Relaciones Exteriores (organismo coordinador). Plan de Estado que articula las dimensiones de Educación, Vivienda, Documentación, Trabajo, No discriminación, Salud, Formación y Reválida de títulos para personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en territorio uruguayo.

+ Ejes estratégicos del Plan:

- Acceso a la documentación y regularización
- Empleo
- Educación
- Salud
- Vivienda
- Vulneraciones
- Discriminación, racismo y xenofobia
- Migración altamente calificada

Por más información, acceder:

<https://www.gub.uy/agencia-uruguay-cooperacion-internacional/comunicacion/publicaciones/plan-nacional-integracion-para-personas-migrantes-solicitantes-refugio>

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Ley General de Educación (2008).

Ley N°18.250 de Migraciones.

- ¿Se han adoptado medidas específicas para los desplazados climáticos?

☐ Sí ☒ No

- Explique.

No se identifica.

- ¿Con qué dificultades se han tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Algunos desafíos surgidos en la construcción del Plan Nacional de Integración (PNI):

- coordinación intersectorial
- definición de recursos humanos y materiales de cada organismo para incluir en las acciones del Plan
- expresión presupuestal
- sostenibilidad
- medición

Personas con discapacidad:

- | | |
|---|--|
| ☒ La legislación contempla su derecho a la educación | ☐ Los docentes de las escuelas ordinarias reciben formación específica sobre discapacidad |
| ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación | ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ³³ |
| ☐ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias | ☒ Se proporciona asistencia auxiliar |
| ☒ Las escuelas especiales se utilizan como centros de recursos para las escuelas inclusivas | ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje |
| ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos ³⁴ y prejuicios |
| ☒ Existen incentivos financieros y becas | ☒ Se adaptan las infraestructuras educativas y el material didáctico |
| ☐ Otro: | |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Contexto, organización y distribución

De acuerdo al Censo de 2011, un 15.8% de la población uruguaya está conformada por personas con discapacidad permanente. A su vez, profundizando en los datos censales de 2011, esta cifra se descompone en discapacidad leve con un total de 365.462 personas (72,7%) discapacidad moderada con 128.876 personas (23,3%), mientras que en el caso de discapacidad severa son 23.433 personas (4%). En el estudio por ubicación geográfica se observa que no hay diferencias significativas entre quienes residen en el medio rural y quienes lo hacen en el medio urbano. Respecto a la incidencia de la discapacidad por tramo etario, muestra que conforme aumenta la edad, mayor es el porcentaje de personas con discapacidad. En Uruguay la población infantil y adolescente con discapacidad es de 47.799 personas, las cuales representan un 9,2% del total de la población con discapacidad y un 5,6 % del rango de edad de 0 a 17 años.

En Uruguay, la Educación Básica Integrada (EBI) comienza con la Educación Inicial (3, 4 y 5 años) y luego continúa de 1º a 6º grado de Primaria, para proseguir en 7º, 8º y 9º grado de la Educación Media (EM). En caso de avanzar es posible ingresar a la Educación Media Superior (EMS) a través

³³ Véase la nota 15.

³⁴ Véase la nota 16.

de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) o la Dirección General de Educación Secundaria (DGES). El último nivel educativo corresponde a la Educación Superior.

Entre los 4 y los 17 años los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que asisten a centros educativos alcanzan el 87,3 %. Si bien este dato puede ser valorado positivamente en un contexto regional caracterizado por inequidades, debe señalarse que se trata de un porcentaje de casi ocho puntos por debajo en relación con la asistencia de la población sin discapacidad en Uruguay (Unicef, 2013). En este caso, es necesario considerar que los esfuerzos realizados en nuestro país para garantizar el acceso y permanencia de las infancias, junto al proceso normativo guiado por la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, hacen que la situación educativa resulte más promisoría en relación con el acceso a los siguientes niveles de la EBI.

A su vez, la disponibilidad de datos públicos sobre estudiantes con discapacidad en el tramo correspondiente a séptimo es escasa, por lo que se pueden observar diferencias significativas en cuanto al caudal de información en comparación a los primeros años de Primaria.

A nivel de Educación Inicial desde el 2021 se integra el Programa APRENDER (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas). Es un Programa de inclusión educativa que procura garantizar el acceso y permanencia de todos los niños y niñas en el sistema educativo, así como el logro de aprendizajes de calidad. Al 2022 ya son 273 centros educativos que integran el Programa, 239 escuelas y 34 Jardines de Infantes de quintiles 1 y 2, distribuidos en todo el territorio nacional. La población de este programa está conformada por 6.270 estudiantes en APRENDER y 249 en Ciclo Inicial APRENDER.

Dentro de las modalidades de intervención educativa para el estudiantado con discapacidad la Educación Especial proporciona los siguientes recursos: Aulas en Educación Común con inclusión en los grupos comunes para estudiantes con discapacidad visual, motriz, discapacidades múltiples y personas sordas; Maestros de apoyo en Educación Común; Escolaridad compartida o doble escolaridad en Educación Común y Educación Especial; Apoyo y pasantías en Educación Especial. Las últimas tres modalidades junto con la figura del Maestro de Apoyo Itinerante constituyen a la Educación Especial como Centros de apoyo a la inclusión educativa.

Los estudiantes que asisten exclusivamente a Educación Especial y requieren de una significativa adaptación del formato escolar representan cerca de un 2% del total de inscriptos en Educación Primaria, porcentaje alcanzado luego de un leve proceso de descenso que se sostiene desde hace una década. En estos resultados se visualiza que la mayor cantidad de estudiantes de Educación Especial se concentra en el interior del país y que es la EC la que acoge a la mayoría de los estudiantes con discapacidad inscriptos en primaria.

El número de Educación Especial en Uruguay es de 81 centros, de los cuales 27 se encuentran en Montevideo y 54 en el resto del país. Esta cantidad también se mantiene estable en los últimos diez años. Estas EE se organizan por tipo de discapacidad: intelectual, auditiva, autismo, motriz, socioemocional, visual y pluridiscapacidad.

Por su parte, el **Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd)** advierte que existe ausencia de información y de criterios homogéneos para analizar la situación de estudiantes con

discapacidad en las escuelas comunes. Por ese motivo, a partir de los datos relevados en la evaluación nacional de logros educativos en tercero y sexto de Primaria (Aristas 2020), publicó en 2023 un informe de aproximación a la identificación y caracterización de niños y niñas con discapacidad que asisten al sistema educativo formal. El análisis de ese relevamiento aporta lo siguiente:

- La prevalencia de la discapacidad en estudiantes de Primaria es del 3,2% (2,3% con discapacidad leve y moderada y 0,9% con discapacidad severa y muy severa).
- El 72% de las 189 EC participantes del estudio tiene al menos un estudiante con discapacidad y la cantidad de estudiantes con discapacidad alcanza el 10% de la muestra total, lo que interpretan como un aspecto significativo respecto a la inclusión escolar.
- El 55,6% del estudiantado con discapacidad cuenta con diagnóstico y esto aumenta cuando trata de discapacidad severa y muy severa.
- Según tipo de discapacidad, el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en el área socioemocional con un total de 60%, seguido por un 25% de discapacidad intelectual, 18% discapacidad motriz y un 12,7% de discapacidad auditiva o visual.
- En la distribución de estudiantes por sexo, se observa que hay mayor número de estudiantes mujeres que varones.

En cuanto a la **disponibilidad de recursos en los centros educativos**, el informe de INEE sostiene que el 42.7% no posee la infraestructura adecuada y el 83.9% no tiene materiales específicos para la intervención educativa con estudiantes con discapacidad. Se agrega que el mayor porcentaje de estudiantes con discapacidad concurre a escuelas de contexto muy desfavorable y dentro de los primeros quintiles. En su mayoría, solo cuentan con el apoyo de trabajadoras sociales

Respecto a la cultura inclusiva, este estudio distingue que se aborda en mayor porcentaje en escuelas a las que asisten estudiantes con discapacidad que en aquellas en las que no hay estudiantes con discapacidad. En ese sentido, las modalidades de trabajo más frecuentes para abordar la temática son: contenidos curriculares, talleres con estudiantes y en proyectos institucionales.

Los datos de **ANEP** que analizan los egresos de estudiantes de Educación Especial a partir de los registros de inscripción temprana, muestran que la gran mayoría (83%) sigue en los talleres de la Educación Especial luego de los 12 años. Estos talleres reciben a un gran número de estudiantes con diversas discapacidades, teniendo como objetivo principal la preparación para una futura inserción laboral. Se les ofrecen distintas variantes de talleres, como por ejemplo, de tecnología alimentaria, jardinería, cerámica, joyería, carpintería, vestimenta, mantenimiento, peluquería, entre otros.

Por otra parte, un 13% de quienes egresan lo hacen a los centros de Educación Técnica (CETP-UTU) y únicamente un 4% ingresa a Educación Secundaria (ANEP, 2022). Ello pone de manifiesto que una vez los estudiantes ingresan al sistema de Educación Especial, son pocos los casos en que avanzan a los niveles siguientes.

Al mismo tiempo, el INEE menciona la falta de información sobre estudiantes con discapacidad también en este ciclo y recurre nuevamente a datos recolectados a través de la observación de

docentes en la aplicación de Aristas (evaluación aplicada a estudiantes de tercer año de Educación Media) y analizados en el informe sobre el estado de la educación uruguaya en los años 2021 y 2022. Allí, a través del relevamiento de personas con necesidades educativas específicas concluyen que la mayoría de estas personas tiene alguna discapacidad, diferenciándose entre leve (13,6%), moderada (37,7%), severa (8%) o muy severa (16,8%). Mientras que las personas con necesidades educativas específicas que no tienen discapacidad representan únicamente un 23,9%.

Por otro lado, el mismo informe de INEEd analiza la distribución del estudiantado con discapacidad según contexto socioeconómico y cultural del centro y concluye que, a diferencia de lo que sucede en Primaria, el mayor porcentaje asiste a centros de contexto favorable o muy favorable. Este dato podría implicar que la situación de pobreza junto a la de discapacidad afectan significativamente la posibilidad de continuar los estudios. Es importante mencionar que para la Educación Media no existe división de los centros educativos como comunes o especiales. Ante esta realidad, la DGES y la DGETP, iniciaron el Proyecto Red Mandela, replicando la experiencia de la red de escuelas y jardines de infantes creada en 2014 por el Consejo de Educación Inicial y Primaria junto a UNICEF y el Instituto Interamericano de Discapacidad e Inclusión. El objetivo del proyecto consiste en transformar las culturas y prácticas educativas con énfasis en la atención de las diferentes identidades, necesidades y trayectorias para que el estudiantado con discapacidad aprenda y participe en aulas comunes inclusivas. Actualmente existen quince centros que integran la Red Mandela.

A su vez, este ciclo cuenta con **Centros de Recursos como CERESO (Centro de Recursos para Estudiantes Sordos) y CeR (Centro de Recursos para estudiantes ciegos y con baja visión).**

Entre las instituciones de Educación Superior en Uruguay, la Universidad de la República (Udelar) es quien cuenta con datos públicos sobre estudiantes activos que se auto perciben con algún tipo de discapacidad. Esta institución realiza un relevamiento anual continuo de estudiantes para valorar actividades académicas registradas así como caracterizar la composición demográfica del estudiantado universitario.

En el informe de 2022, se registraron un total de 156.437 estudiantes activos, lo que significa que cuentan con al menos una actividad académica realizada en el último año. De este número de estudiantes activos, se describe en el siguiente cuadro la distribución por tipo de discapacidad:

En su informe de 2022, el BPS refiere que se brindaron prestaciones económicas en lo referente a educación como Ayudas externas (\$2.422.762.559), Transporte ANEP (\$4.558.150) y Equinoterapia (\$25.024.551), entre otras. El 98,3% de las Ayudas externas son utilizadas por las personas beneficiarias para tratamientos o rehabilitación y solamente el 1,7% de éstas lo requieren para el uso de transporte.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

- Persistencia de la coexistencia de un sistema diferenciado de Educación Común y Educación Especial.
- Mejorable disposición de recursos en el sistema para la Formación docente específica y permanente sobre Educación Inclusiva en todos los tramos.

- Desafíos en la coordinación interinstitucional.

Educandos de familias pobres:

- ☒ Existen incentivos financieros y becas para la escolarización
- ☐ El transporte, las comidas y el material educativo están subvencionados o son gratuitos incluso tras finalizar la escolaridad obligatoria
- ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
- ☒ Otro:
- ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización³⁵
- ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos³⁶ y prejuicios

Contexto y descripción

Las Asignaciones Familiares (AFAM-PE) son una transferencia monetaria no contributiva dirigida a mujeres embarazadas (prenatal), niños/as y adolescentes menores de 18 años o personas en situación de discapacidad, que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU, o en instituciones en convenio con dicho Instituto.

La transferencia tiene como requisitos la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a **institutos de enseñanza** autorizados por el órgano competente, excepto en los casos de beneficiarios en situación de discapacidad en que se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado.

La prestación consiste en una transferencia de dinero que se otorga de forma mensual, la cual se actualiza conforme a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) y en las mismas oportunidades en que se ajustan las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Son personas beneficiarias de la prestación: Mujeres embarazadas (prenatal), niños/as y adolescentes menores de 18 años o personas en situación de discapacidad, que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU o en instituciones en convenio con dicho Instituto.

Ofrece transferencia monetaria mensual a los hogares y personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Becas

Becas otorgadas a personas afrodescendientes		
Años	EMP*	BCQ**
2017	847	3
2018	913	4
2019	2124	3

³⁵ Véase la nota 15.

³⁶ Véase la nota 16.

2020	2025	1 persona que luego renunció	
2021	2101		3
Total	8010		13

*Educación Media pública
**Beca Carlos Quijano
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura, Oficina de Becas.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los educandos de familias pobres? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en todos los niveles y formas de educación

2.1 Atención y educación de la primera infancia

A fines de referencia, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la AEPI. El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010³⁷ y, más recientemente, en la Declaración de Taskent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia³⁸. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de la meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una AEPI de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

- | | |
|---|--|
| ☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son gratuitos | ☒ Los servicios de AEPI respetan las necesidades del niño en materia de desarrollo cognitivo y social temprano, aprendizaje fundacional, cuidado sensible, nutrición, salud, seguridad, protección y juego |
| ☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son asequibles | |
| ☒ Los servicios de AEPI son accesibles sin discriminación alguna | |

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

³⁷ En el que se afirma que la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico.

³⁸ Mediante la cual los Estados se comprometen a mejorar los marcos políticos y jurídicos para garantizar que el derecho a la educación incluya la AEPI.

Plan de Política Educativa Nacional 2020-2024, MEC

Líneas de acción y metas asociadas al Principio General 2: Más coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos

2.1.9. Ampliación del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia (CCEPI), incorporando al conjunto de instituciones involucradas en el tema.

2.2.2. Coordinación entre MEC e INAU para impulsar la profesionalización de educadores de primera infancia.

Enfoque institucional de Educación en Primera Infancia, MEC

La primera infancia es una etapa clave en el desarrollo de los seres humanos. Comprende el período que va desde el nacimiento a los seis años, dentro del cual se pueden identificar dos ciclos con similitudes y especificidades: un primer ciclo que va desde el nacimiento a los 36 meses de edad; un segundo ciclo que va desde los 3 a los 6 años de edad (Marco Curricular CCEPI, 2014).

Esta etapa constituye una ventana de oportunidades dado que comienza a desplegarse el potencial de desarrollo y la construcción subjetiva de la persona. La educación en primera infancia supone generar las condiciones para que este proceso pueda potenciarse en un contexto interactivo con pares y referentes educativos que permitan experiencias subjetivantes.

Implica un abordaje integral que busca un desarrollo armónico de las diversas áreas (motriz, cognitiva, socioafectiva y lenguaje), a partir de propuestas respetuosas, flexibles y contextualizadas al entorno e interés infantil. Los centros de primera infancia se proponen una relación abierta y sensible a captar las necesidades e intereses para pensar sus propuestas educativas, así como una apertura fundamental hacia la integración de las familias en la propuesta del centro.

En esta etapa de la vida, las prácticas educativas son altamente desafiantes y se diferencian de

las metodologías escolares tradicionales dado que se requiere propuestas que promuevan aprendizajes significativos, participación y protagonismo de niños/as y familias, creando escenarios de oportunidad para promover desarrollo integral y el derecho a la educación.

Marco de referencia para la Educación Inclusiva en Centros de Primera Infancia

> De acuerdo al marco normativo vigente (Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de Educación), los centros de atención a la primera infancia tienen la responsabilidad de atender las solicitudes de inclusión de niños y niñas en situación de discapacidad, y sus familias. Atendiendo a la accesibilidad territorial, a las características de niños/as y a la situación familiar se buscarán estrategias específicas.

> Desde un enfoque sistémico la educación en primera infancia concibe al niño y a la niña dentro de un sistema niño/a-familia-comunidad, por lo que la propuesta educativa fomenta el relacionamiento entre familia, centro educativo, equipo de referencia y otras redes de apoyo, buscando una retroalimentación permanente para favorecer el desarrollo y su proceso de inclusión.

> La planificación del proceso de inclusión, comprende la consideración de las características del niño, la niña y su familia para el diseño de una propuesta ajustada a sus necesidades. Este proceso debe ser monitoreado, evaluado y adaptado en conjunto con el niño/a, la familia y el

equipo de referencia.

> Los Centros de Primera Infancia tienen responsabilidad sobre los procesos educativos de los niños/as, mientras que la responsabilidad del tratamiento clínico del niño/a, en caso de ser necesario, es del sector salud. En este sentido, como plantea el convenio interinstitucional “Por equidad de Oportunidades desde el inicio de la vida”, es importante aclarar que la atención en un centro de Primera Infancia no puede sustituir la atención en los servicios de salud.

> Para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas, así como el desarrollo máximo de sus potencialidades, es necesario que el equipo educativo flexibilice su propuesta, de manera que permita experiencias que trasciendan la mera socialización y que promuevan la participación y la promoción de las diversas áreas del desarrollo.

> La Educación Inclusiva requiere sensibilización y formación permanente del equipo educativo para promover y fortalecer una cultura inclusiva a nivel del centro, de los niños y niñas, sus familias y la comunidad educativa.

> Desde el enfoque de Educación Inclusiva, tomando como eje el DUA, el equipo educativo analiza en cada situación posibles barreras para el aprendizaje y la participación. Estas pueden comprender elementos del currículum, relacionamiento vincular, elementos relacionados con el mobiliario y/o infraestructura.

> En relación a los apoyos, el equipo del centro analizará junto a la familia y el equipo de referencia cuáles son las necesidades. En este sentido es importante destacar que cada niño/a requiere de apoyos específicos de acuerdo a su situación, por lo que los mismos no son generalizables en todos los casos.

> La incorporación del apoyo con “asistentes personales” y referentes familiares para la inclusión educativa de un niño/a no debe ser un criterio rígido aplicable a todas las situaciones. En caso de ser necesario se considerará su conveniencia durante todo o parte del ciclo educativo.

Por más información, acceder:

<https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/publicaciones/educacion-inclusiva-primera-infancia-0>

Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI)

El servicio estatal de AEPI lo brindan centros educativos preescolares (Jardines de Infantes) regulados por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a través de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria y el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, a través de programas específicos de cuidados y estimulación temprana como CAIF (Centro de Atención a la Infancia y la Familia). Esta oferta estatal es gratuita, integral y convive con centros privados.

- ¿Existe una enseñanza preprimaria gratuita y obligatoria?

☒ La educación preprimaria es obligatoria.

Indique la edad de matriculación y la duración.

La Educación Inicial en Uruguay es obligatoria a partir de los 4 años (Ley General de Educación).

- ☐ La educación preprimaria **no** es obligatoria
- ☒ La educación preprimaria es gratuita para todos.

- Indique la duración y especifique en qué medida es gratuita.

La Educación Inicial obligatoria corresponde a los tramos de 4 y 5 años y existe oferta educativa pública sectorial e intersectorial (Educación y Cuidados).

- ☐ La educación preprimaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer realidad la atención y educación de la primera infancia y la educación preprimaria?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| ☐ Programas de baja calidad | ☐ Falta de apoyo a las familias |
| ☐ Otro: | |

No se identifica.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

2.2 Educación primaria y secundaria

A título de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

Educación primaria

- Indique la edad de matriculación y la duración de la educación primaria.

El nivel primario tiene una duración de 9 años, si bien la educación es obligatoria desde los 4 años.

- ¿Es obligatoria y gratuita la educación primaria?

- ☒ La educación primaria es obligatoria

☐ La educación primaria **no** es obligatoria

☒ La educación primaria es gratuita

☐ La educación primaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas académicas y de matrícula) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Ley General de Educación (2008).

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación primaria?

☐ Acceso limitado

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Altas tasas de abandono escolar

☐ Programas de baja calidad

☐ Otro:

☐ Resultados de aprendizaje mediocres en:

Alfabetización básica

Conocimientos aritméticos

Aprendizaje socioemocional

Otro

☐ Disparidad en los resultados del aprendizaje

☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional

No se identifica.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

Educación secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional.

- Indique la edad de matriculación y la duración del primer ciclo de educación secundaria.

La Educación Básica Integral tiene 3 años de duración (12-15 años).

- Indique la edad de matriculación y la duración del segundo ciclo de educación secundaria.

La Educación Media Superior (16-18 años) completa el nivel de Educación Media, tanto en la variante Secundaria como Técnico-Profesional.

- ¿Son obligatorios y gratuitos el primer y segundo ciclo de secundaria?

☒ El primer ciclo de educación secundaria es obligatorio

- ☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio
- ☒ El primer ciclo de educación secundaria es gratuito
- ☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es gratuito
- ☒ El segundo ciclo de educación secundaria es obligatorio
- ☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio
- ☒ El segundo ciclo de educación secundaria es gratuito
- ☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Ley General de Educación (2008).

- Indique si la edad mínima legal para trabajar coincide con la edad de finalización de la educación obligatoria.

A fines de referencia, las leyes laborales y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.

Sí o No ☒

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes e indique cómo se aplican esas disposiciones.

Constitución de la República Oriental del Uruguay.

Ley 18.437 - Ley General de Educación.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), mediante la implementación del Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a través del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación secundaria?

- | | |
|--|--|
| ☐ Acceso limitado | ☒ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☒ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Poca preparación de los graduados de primaria |
| ☒ Altas tasas de abandono escolar | ☐ Escaso número de docentes que han recibido |

☐ Programas de baja calidad

formación profesional

☐ Otro:

No se identifica.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

2.3 Educación superior

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3³⁹ y 4.4⁴⁰ del ODS 4. En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. La enseñanza superior incluye la enseñanza y formación técnica y profesional.

- Indique los esfuerzos que se han realizado para garantizar que la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional, sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (marque todos los puntos que correspondan).

☒ La educación superior es gratuita

☐ La educación superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno (evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes)

☒ La educación superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas

☐ La educación superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa

☐ La educación superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados

☒ La educación superior ofrece vías de aprendizaje múltiples y flexibles (inscripción y reinscripción flexibles, y reconocimiento, validación y acreditación de los conocimientos y competencias adquiridos a través de la educación no formal e informal)

☐ Otro:

No se identifica.

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material universitario, transporte y alojamiento). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La educación superior de grado de gestión estatal es gratuita, coexistiendo con instituciones privadas. Asimismo, existen becas otorgadas por la Universidad de la República y el Ministerio de

39

En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

40

En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

Educación y Cultura que facilitan el acceso. A partir de 2021 se ha incrementado la oferta de formación remota a nivel terciario.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación superior?

- | | |
|--|--|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Escaso número de profesores que han recibido formación profesional |
| ☒ Problemas de equidad e inclusión | ☒ Falta de mecanismos para garantizar una transición fluida de la educación secundaria a la superior |
| ☐ Programas de baja calidad | |
| ☐ Resultados del aprendizaje mediocres | |
| ☐ Otro: | |

No se identifica.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Se reconoce que el acceso a la educación superior y la culminación de sus ciclos es regresivo en relación al origen socioeconómico. Asimismo, las instituciones terciarias se encuentran en una etapa inicial en relación a medidas que atiendan la diversidad del estudiantado.

2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

- Indique las medidas que se han adoptado para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (marque todos los puntos que correspondan).

- ☒ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☒ Ofrecer programas de alfabetización
- ☐ Ofrecer formación continua (como programas de formación para adquirir conocimientos, aptitudes, capacidades o competencias para el desarrollo personal y profesional)
- ☒ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas
- ☐ Ofrecer formación profesional, incluidos programas de reconversión y perfeccionamiento profesionales
- ☒ Reconocer, validar y certificar el aprendizaje no formal e informal

- ☐ Ofrecer orientación profesional y asesoramiento gratuitos
- ☐ Otorgar derechos en materia de aprendizaje permanente, incluidas cuentas de aprendizaje, vales, etc.
- ☐ Otro:

No se identifica.

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

La **Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)** cuenta con una Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, que desarrolla programas de alfabetización y compleción de ciclos educativos. Asimismo, desarrolla acciones de reconocimiento de saberes a través de la práctica, con acreditación de la Dirección General de Educación Técnico Profesional.

Programa Aprender Siempre (PAS), Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Se trata de un programa a nivel nacional que realiza actividades educativas no formales dirigidas a personas jóvenes y adultas mayores de 14 años en contextos diversos.

Áreas temáticas:

- Salud y entornos saludables
- Arte, lenguaje y comunicación
- Participación, educación y trabajo
- Juego, recreación y deporte

La Dirección Nacional de Educación del MEC es Punto Focal en el **Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación a lo Largo de la Vida (PIALV 2021-2022)**, coordinado por OEI España y tuvo participación en **CONFITEA VII**.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivos el aprendizaje y la educación de adultos?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Falta de financiación |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Programas de baja calidad | ☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| ☐ Otro: | |

No se identifica.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

3. Educación de calidad y entorno de aprendizaje

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2, 4.b y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

3.1 Medidas generales:

- Indique si el marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros públicos de enseñanza en lo que se refiere a los aspectos siguientes:

☒ Control e inspecciones estatales

☒ Salud y saneamiento

☒ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)

☒ Infraestructura

☒ Planes de estudio

☒ Número de alumnos por docente

☐ Pago de matrícula (si procede)

☐ Otro:

No se identifica.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.

La **Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)** regula las instituciones de gestión estatal y privada del país. Sus normativas especifican los aspectos señalados, de forma centralizada.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva una educación de calidad?

☒ Entornos de aprendizaje poco estimulantes o inadecuados ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico

☐ Violencia en las escuelas

☐ Apoyo insuficiente de los padres a la educación

☐ Costo de la educación

☐ Larga distancia entre el hogar y la escuela

☐ Conflictos o crisis

☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

3.2 Personal de educación

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles, y en relación con la formación para la profesión docente (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ La formación de docentes se imparte sin discriminación
- ☐ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☐ Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo
- ☐ Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente
- ☒ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☒ Se han adoptado medidas para promover la diversidad entre el personal docente, incluida la corrección de los desequilibrios de género en los distintos niveles de educación
- ☐ Se han establecido sistemas de supervisión del desempeño
- ☐ Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación
- ☐ Otro:

No se identifica.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Contexto y acciones

La oferta de formación docente estatal es gratuita y sin discriminación en sus diversas especialidades. Desde 2021, el **Ministerio de Educación y Cultura** ha desarrollado acciones para facilitar el acceso de título universitario a quienes ya cuentan con formación docente, a través de un conjunto de pruebas. Asimismo, el MEC ha liderado el desarrollo de Seminarios de Formación Docente para público directivo, académico, docente, profesional, entre otros. Se trata del Seminario Nuevos Rumbos (2021) y el Ciclo de Perfeccionamiento Docente (2022).

Ambas instancias han sido evaluadas de manera muy positiva por las personas participantes, generando impacto en los ámbitos educativos que estos profesionales lideran. También han movilizado recursos locales, transformaciones concretas en sus centros, incorporando la mirada inclusiva y de calidad en las propuestas.

Algunas de las temáticas tratadas en estas instancias son: Evaluación, Habilidades Socioemocionales,

Habilidades tecnológicas, Educación Inclusiva, Metodologías.

En relación a la formación docente en Educación Inclusiva, en el año 2023 se desarrolló **SOMOS I Congreso Internacional Sobre Educación Inclusiva**, un hito en la agenda de educación del Uruguay, convocando especialistas nacionales e internacionales y articulando recursos diversos en el marco de la educación como sistema.

En 2024 se desarrollará **SOMOS II Congreso Internacional sobre Educación Inclusiva** sosteniendo la calidad y la impronta creativa de innovación, con el objetivo de diseñar un Plan de acción de Educación Inclusiva para implementar en los distintos ámbitos de la educación a nivel nacional.

Para mayor información, acceder: <https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/somos>

- ¿Con qué dificultades ha tropezado el personal docente?

- | | |
|---|--|
| ☐ Escasez de personal docente | ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| ☐ Falta de personal docente cualificado, capacitado y motivado | ☐ Elevado número de alumnos por docente |
| ☐ Falta de centros de formación | |
| ☐ Otro: | |

No se identifica.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

3.3 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7⁴¹ de los ODS. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta futura dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) // Recomendación sobre [...] (2023) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (marque todos los puntos que correspondan).

- ☒ El plan de estudio incluye la educación en materia de derechos humanos

41

En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

☒ Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación en materia de derechos humanos

☐ Otro:

No se identifica.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

La **Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)** cuenta con una Dirección de Derechos Humanos. La Dirección de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central, fue creada en mayo de 2006, con el propósito de generar un espacio institucional especializado que, a través de instancias de asesoramiento y acciones concretas en territorio, implementa políticas públicas integrales enfocadas en los Derechos humanos, en coordinación con los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, otros organismos estatales e internacionales.

Asimismo, la **Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con un programa de Educación en Derechos Humanos, dentro del Eje Inclusión y DDHH, que articula acciones con el anterior y participa de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (CHRXD).

3.4 Agentes no estatales en la educación

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se establece la impartición de educación no estatal⁴².

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación no estatal de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

☒ Las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación⁴³ se aplican explícitamente a las instituciones educativas no estatales. [Especifique.](#)

El mismo marco normativo rige para todas las instituciones educativas del país, trátase de centros de gestión estatal como de gestión privada. La **Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)** supervisa los centros privados a través de una Inspección específica.

☒ Las políticas pretenden garantizar que el desarrollo de la educación no estatal no genere discriminación y que los agentes no estatales ofrezcan una alternativa pertinente (sin suplantar a la educación pública). [Especifique.](#)

El mismo marco normativo rige para todas las instituciones educativas del país, trátase de centros de gestión estatal como de gestión privada. La **Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)** supervisa los centros privados a través de una Inspección específica. No se registra conocimiento expreso de formatos concertados en relación al financiamiento de la educación de

42

Privada, confesional o gestionada por ONG o agentes comunitarios.

43

Véase el artículo/párrafo 1.1.

gestión privada.

☒ Las disposiciones jurídicas garantizan los derechos de los padres/tutores legales a dar educación religiosa y moral a sus hijos. [Especifique.](#)

Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 68.

‘Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.’

☐ El marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros de enseñanza no estatales. [Especifique los ámbitos que abarca.](#)

☒ Inscripción

☒ Control e inspecciones estatales

☒ Cualificaciones de los docentes

☒ Salud y saneamiento

☒ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)

☒ Infraestructura

☒ Planes de estudio

☒ Número de alumnos por docente

☒ Pago de matrícula

☒ Cierre de escuelas

☐ Otro:

No se identifica.

- [Explique.](#)

La **Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)** establece los requisitos para la habilitación de instituciones privadas y las supervisa con los mismos criterios que los centros de gestión estatal.

- [¿Con qué dificultades se ha tropezado en la impartición de educación no estatal?](#)

☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico

☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Poca capacidad del gobierno en materia de regulación y de supervisión

☐ Elevado número de alumnos por docente

☐ Otro:

No se identifica.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

3.5 Educación digital

La educación digital permite mejorar el acceso, pero también puede plantear retos en términos de calidad de la educación e inclusión⁴⁴.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación digital de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

Centro de innovación educativa: Ceibal

Uruguay cuenta con la agencia Ceibal, el centro de innovación educativa con tecnologías digitales del Estado uruguayo. Su cometido es promover la integración de tecnologías digitales en la educación, con el fin de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos de innovación, inclusión y crecimiento personal. Desde sus inicios, Ceibal se propuso universalizar el acceso a una computadora y conexión a internet para estudiantes del sistema educativo público y sus docentes. Luego de cumplir sus metas para estudiantes de Educación Primaria, se amplió el alcance a Ciclo Básico de Educación Media (DGES y DGETP) y a centros educativos privados que deseen adherirse. A partir de la ley de presupuesto de 2020, se habilita la entrega de equipos en Educación Media Superior.

En el marco de los principios y las metas establecidos en el **Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025** del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y alineado con su Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, Ceibal trabaja para que cada estudiante adquiera las competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad de la información, por medio de tecnologías y metodologías innovadoras aplicadas en diversas áreas de conocimiento (STEM, lengua, lenguas extranjeras, etcétera). Desde el paradigma del aprendizaje profundo, se promueve la educación de forma integral, articulando conocimiento, información actualizada, habilidades para la vida y competencias tales como la creatividad, la colaboración y la perseverancia.

Aprendizajes en la coyuntura de pandemia COVID-19

Aprendizaje remoto: En la órbita de Formación Docente sobre Educación Inclusiva, el acompañamiento a los equipos ha representado una posibilidad para reflexionar conjuntamente acerca de que las circunstancias de la virtualidad lograsen, de cierta manera, mayor sensibilización y concientización sobre el hecho de que las oportunidades de aprendizaje para el estudiantado están íntimamente ligadas con las barreras y facilitadores que los entornos educativos presentan. En este sentido: la virtualidad tendió puentes para que la variabilidad en los formatos de desde

donde se elaboran las planificaciones educativas y las consignas didácticas, así como las opciones a priori brindadas a los estudiantes para ejecutarlas, pase de percibirse como una estrategia de urgencia a una modalidad de planificación más permanente. Esto resulta un logro de la articulación sistémica de la educación uruguaya, a través de los aportes del equipo de Articuladores de Inclusión en Territorio del MEC, las unidades territoriales de ANEP y la colaboración de Ceibal.

☐ El uso de la tecnología digital en la educación está previsto en el marco jurídico

- Indique los textos y disposiciones pertinentes.

No se identifica.

☐ Las disposiciones legislativas, políticas, estrategias o planes básicos para la gestión, la privacidad, la seguridad, el almacenamiento, la transferencia, el uso y el intercambio de datos sobre educación a nivel interno y externo tienen por objeto garantizar el derecho a la privacidad de los alumnos y las partes interesadas en la educación (por ejemplo, consentimiento informado, políticas de uso transparentes, etc.)

☐ El marco regulatorio establece normas mínimas para la educación digital que deben cumplir todos los agentes de la educación

☒ Se han adoptado medidas para eliminar las barreras para acceder a los contenidos digitales⁴⁵, en especial garantizando el acceso a contenidos digitales adaptados a los planes de estudio y disponibles en plataformas nacionales gratuitas, públicas y multimodales; se elaboran contenidos de alta calidad, disponibles en las asignaturas troncales, en la lengua o lenguas nacionales oficiales y con características inclusivas para ayudar a los alumnos con discapacidades

☐ Se han incorporado las competencias digitales en los planes de formación de docentes, antes del empleo y en el empleo, y en los planes de formación en liderazgo a fin de crear una cultura de innovación digital y crecimiento basada en la equidad y la inclusión que favorezca el perfeccionamiento profesional continuo del personal ya existente y que se está contratando

☒ Se han integrado las competencias necesarias para adaptarse al futuro (incluidas competencias digitales, competencias en materia de datos e IA, pensamiento crítico, etc.) en los planes de estudio oficiales de todos los niveles de enseñanza

☒ Se han adoptado medidas para reducir la brecha digital, en especial garantizando un suministro de electricidad fiable, una buena conectividad a Internet en la escuela y en casa, y el acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje y la enseñanza, a software seguro y sostenible, a plataformas seguras y a sistemas integrados de datos sobre la educación

☐ Se ha preparado un presupuesto bien establecido, sostenible y costo eficaz financiado por diversas fuentes y la cooperación intersectorial, y respaldado por informes centrados en el impacto y vinculados a los objetivos estratégicos regionales

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

La competencia en **Pensamiento Computacional** integra el Marco Curricular Nacional a partir del 2022, con progresiones de aprendizajes definidas desde el nivel preescolar hasta Educación Media

Superior.

La agencia de innovación **Ceibal** ofrece contenidos abiertos al estudiantado, otorga equipos a cada estudiante y asegura la conectividad del 100% de los centros educativos.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado a la hora de impartir educación digital? (marque todas las que procedan).

- ☐ Falta de contenidos digitales de enseñanza y aprendizaje de calidad y adaptados a los planes de estudio que respalden vías de aprendizaje y enseñanza flexibles
- ☐ Falta de equidad e inclusión en las soluciones de aprendizaje digital
- ☐ Medidas de seguridad y apoyo informático inadecuados para hacer frente a problemas de seguridad infantil en línea o reducir los riesgos de ciberseguridad
- ☐ Otro:
- ☐ Acceso limitado a Internet o a la electricidad
- ☐ Acceso limitado al hardware (dispositivos, cargadores, etc.)
- ☐ Dificultad para regular el uso de soluciones educativas digitales
- ☐ Dificultad para financiar de forma sostenible soluciones de educación digital a escala nacional
- ☒ Un desarrollo de competencias digitales insuficiente para que las tecnologías digitales se aprovechen en la práctica docente
- ☐ Soluciones dispersas o fragmentadas que no están sistematizadas ni reguladas de forma centralizada

No se identifica.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

4 Consolidación de los sistemas de gobernanza

A fines de referencia, el Marco de Acción Educación 2030 establece que “para garantizar la calidad de la educación y crear condiciones que permitan obtener resultados eficaces en este ámbito, los gobiernos deberán reforzar los sistemas educativos mediante la creación y mejora de mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas adecuados, eficaces e inclusivos; la garantía de la calidad; sistemas de gestión e información de la educación; procedimientos y mecanismos de financiación transparentes y eficaces; y acuerdos institucionales de gestión, así como procurar que se disponga de información fiable, oportuna y accesible” (párr. 18).

- Indique las medidas adoptadas en términos de gobernanza (marque todos los puntos que correspondan).

☒ Se han establecido mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relativas al derecho a la educación, incluso mediante sistemas de gestión de la información

☐ Los resultados del seguimiento se hacen públicos. [Indique el enlace.](#)

La **Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)** ha creado una Mesa de Educación Inclusiva, capaz de coordinar criterios en los distintos subsistemas, generar sinergias internas para

la adecuada implementación de los principios de accesibilidad, inclusión y diversidad, así como coordinar con el resto del sistema educativo.

- ☐ Los procesos de seguimiento son participativos, inclusivos y regulares
- ☐ Se adopta un enfoque sectorial y multisectorial de la gobernanza de la educación
- ☐ Los recursos financieros se asignan eficazmente para dar prioridad a una educación pública, gratuita y de calidad, y se presupuestan adecuadamente en los planes gubernamentales
- ☐ La asignación de recursos para la educación se decide de forma transparente
- ☐ La planificación y la programación tienen en cuenta las crisis y los riesgos de desastre, y prevén en particular la impartición de una educación de calidad en situaciones de emergencia
- ☐ Las autoridades públicas locales se benefician de un cierto grado de descentralización y las escuelas gozan de autonomía para que la enseñanza se adapte al contexto

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

No de identifica.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en términos de gobernanza?

- ☐ Limitaciones presupuestarias
- ☒ Falta de participación de las partes interesadas y poca cooperación y coordinación a distintos niveles
- ☐ Falta de diálogo con los sindicatos de docentes
- ☐ Otro:
- ☐ Entorno jurídico y político inexistente, desfavorable, incoherente u obsoleto
- ☒ Sistemas de seguimiento inexistentes o débiles, incluida la falta de datos fiables

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No se identifica.

III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos

A fines de referencia, los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas a los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (marque todos los puntos que correspondan).

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales

- ☐ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación, en particular mediante materiales y recursos apropiados
- ☐ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos
- ☐ Otro: